Pid.I.A.3

**P U T U S A N**

Nomor 1477/Pid.Sus/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1 Nama lengkap : **Tommy Josua Purba**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 3 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Notes No. 82 Kel. Sei Putih Barat Kec. Medan Petisah Kota Medan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Tommy Josua Purba ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 September 2023
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 November 2023
7. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Tita Rosmawati,S.H., M.H. DKK Penasihat Hukum/Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Shankara Mulia Keadilan (LBH-SMK) Cabang Medan, sesuai dengan surat Penetapan penunjukan Majelis Hakim tanggal 18 Oktober 2023 dalam perkara Nomor 1477/Pid.Sus/2023/PN Mdn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1477/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 3 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1477/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 3 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1.** Menyatakan terdakwa **TOMMY JOSUA PURBA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram",* melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternative kedua.

**2.** Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara **7 (tujuh) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) **Subsidiair 6 (enam) bulan** penjara.

**3.** Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.

**4.** Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat bersih 5,52 (lima koma lima puluh dua) gram.
- 1 (satu) bungkus berisi daun ganja kering berat bersih 23,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai hasil penjualan narkotika sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

**Dirampas untuk negara.**

**5.** Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis berdasarkan Nota Pembelaan/Pledoi tanggal 22 November 2023, yang pada pokok :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
2. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa sopan dalam persidangan.
4. Terdakwa belum pernah dihukum.
5. Terdakwa berjanji untuk merubah segala perbuatannya untuk menjadi lebih baik dan berguna bagi keluarga maupun masyarakat.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah pula menanggapi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya sedangkan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**Pertama**

Bahwa ia terdakwa TOMMY JOSUA PURBA bersama saksi FRANKY SIBARANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 14.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Jalan Pengayoman Gang Efrata No. 149 Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram",** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 19.30 wib terdakwa Tommy Josua Purba membeli narkotika jenis sabu dari Aslam (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) di Jalan S. Parman Kampung Kubur Kota Medan sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 21.00 wib terdakwa datang kerumah saksi Franky Sibarani di Jalan Pengayoman Gang Efrata No. 149 Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan kemudian terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Franky Sibarani dengan maksud untuk dijualkan kembali kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan terdakwa memberikan upah kepada saksi Franky Sibarani sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per gramnya yang mana saksi Franky Sibarani telah berhasil menjualkan sebagian sabu tersebut, selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 14.30 wib terdakwa datang kembali kerumah saksi Franky Sibarani untuk mengambil uang setoran hasil penjualan sabu kepada saksi Franky Sibarani yang mana pada saat itu terdakwa dan saksi Frenky Sibarani sedang duduk didalam kamar tidur sambil menghitung hasil penjualan sabu dan memegang sabu tersebut.
- Kemudian datang saksi Maruli Sitanggang bersama saksi Anggiat S. Pasaribu dan saksi Indra Manik (masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Franky Sibarani, setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

sabu berat bersih 5,52 (lima koma lima puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus berisi daun ganja kering berat bersih 23,78 (dua puluh tiga koma tujuh puluh delapan) gram, uang tunai hasil penjualan narkotika sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah timbangan elektrik, selanjutnya saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa sedangkan ganja tersebut adalah milik saksi Franky Sibarani, kemudian saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Medan.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 3380/NNF/2023 tanggal 19 April 2023 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan R. FANI MIRANDA, ST, Nrp. 92020450, Jabatan Paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa :

**A.** 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5,52 (lima koma lima dua) gram, dan B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 84 (delapan puluh empat) gram milik terdakwa An. **TOMMY JOSUA PURBA** dan **FRANKY SIBARANI** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**B.** 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 84 (delapan puluh empat) gram milik terdakwa An. **TOMMY JOSUA PURBA** dan **FRANKY SIBARANI** adalah benar **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa ia terdakwa TOMMY JOSUA PURBA bersama saksi FRANKY SIBARANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 14.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Jalan Pengayoman Gang Efrata No. 149 Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan atau setidak-



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram",** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi Maruli Sitanggang bersama saksi Anggiat S. Pasaribu dan saksi Indra Manik (masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan) mendapatkan informasi bahwa adanya pemilik narkotika di Jalan Pengayoman Gang Efrata No. 149 Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan, kemudian atas informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 14.30 wib saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tommy Josua Purba dan saksi Franky Sibarani dirumah saksi Franky Sibarani, setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat bersih 5,52 (lima koma lima puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus berisi daun ganja kering berat bersih 23,78 (dua puluh tiga koma tujuh puluh delapan) gram, uang tunai hasil penjualan narkotika sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah timbangan elektrik, selanjutnya saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa sedangkan ganja tersebut adalah milik saksi Franky Sibarani, kemudian saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Medan.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 3380/NNF/2023 tanggal 19 April 2023 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan R. FANI MIRANDA, ST, Nrp. 92020450, Jabatan Paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa :

  **A.** 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5,52 (lima koma lima dua) gram, dan B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 84 (delapan puluh empat) gram milik terdakwa An. **TOMMY JOSUA PURBA** dan **FRANKY SIBARANI** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**B.** 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 84 (delapan puluh empat) gram milik terdakwa An. **TOMMY JOSUA PURBA** dan **FRANKY SIBARANI** adalah benar **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU**

**Ketiga**

Bahwa ia terdakwa TOMMY JOSUA PURBA bersama saksi FRANKY SIBARANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 14.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2023, bertempat di Jalan Pengayoman Gang Efrata No. 149 Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman",** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi Maruli Sitanggang bersama saksi Anggiat S. Pasaribu dan saksi Indra Manik (masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan) mendapatkan informasi bahwa adanya pemilik narkotika di Jalan Pengayoman Gang Efrata No. 149 Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan, kemudian atas informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 14.30 wib saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tommy Josua Purba dan saksi Franky Sibarani dirumah saksi Franky Sibarani, setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat bersih 5,52 (lima koma lima puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus berisi daun ganja kering berat bersih 23,78 (dua puluh tiga koma tujuh puluh delapan) gram, uang tunai hasil penjualan narkotika sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah timbangan elektrik, selanjutnya saksi-saksi



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa sedangkan ganja tersebut adalah milik saksi Franky Sibarani, kemudian saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Medan.

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 3380/NNF/2023 tanggal 19 April 2023 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan R. FANI MIRANDA, ST, Nrp. 92020450, Jabatan Paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa :

**A.** 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5,52 (lima koma lima dua) gram, dan B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 84 (delapan puluh empat) gram milik terdakwa An. **TOMMY JOSUA PURBA** dan **FRANKY SIBARANI** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**B.** 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 84 (delapan puluh empat) gram milik terdakwa An. **TOMMY JOSUA PURBA** dan **FRANKY SIBARANI** adalah benar **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anggiat Pasaribu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi menerangkan telah menangkap terdakwa Tommy Josua Purba dan terdakwa Franky Sibarani pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 14.30 wib di Jalan Pengayoman Gang Efrata No. 149 Kel. Sei



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Agul Kec. Medan Barat Kota Medan karna menguasai narkotika jenis sabu dan ganja.

- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang disita pada saat penangkapan berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat bersih 5,52 (lima koma lima puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus berisi daun ganja kering berat bersih 23,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram, uang tunai hasil penjualan narkotika sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit timbangan elektrik.
- Bahwa saksi menerangkan bermula saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya pemilik narkotika di Jalan Pengayoman Gang Efrata No. 149 Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan sehingga pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 14.30 wib pada saat saksi-saksi berada ditempat yang dimaksud kemudian saksi-saksi melakukan penggerebekan dan masuk kedalam sebuah kamar dan didalam kamar tersebut saksi-saksi melakukan pencarian sehingga dari dalam kamar saksi menemukan 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk-duduk didalam kamar tersebut, selanjutnya saksi-saksi mengamankan kedua terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti sabu, uang dan timbangan dari lantai kamar tersebut dan dari dalam lemari kamar ditemukan ganja, setelah ditanyai kedua terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik kedua terdakwa, selanjutnya saksi-saksi membawa kedua terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Medan.
- Bahwa saksi menerangkan kedua terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu dan ganja tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keterangan dan membenarkannya;

2. Saksi Indra Manik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi menerangkan telah menangkap terdakwa Tommy Josua Purba dan terdakwa Franky Sibarani pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 14.30 wib di Jalan Pengayoman Gang Efrata No. 149 Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan karna menguasai narkotika jenis sabu dan ganja.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang disita pada saat penangkapan berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat bersih 5,52 (lima koma lima puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus berisi daun ganja kering berat bersih 23,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram, uang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

tunai hasil penjualan narkotika sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit timbangan elektrik.

- Bahwa saksi menerangkan bermula saksi-saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya pemilik narkotika di Jalan Pengayoman Gang Efrata No. 149 Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan sehingga pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 14.30 wib pada saat saksi-saksi berada ditempat yang dimaksud kemudian saksi-saksi melakukan penggerebekan dan masuk kedalam sebuah kamar dan didalam kamar tersebut saksi-saksi melakukan pencarian sehingga dari dalam kamar saksi menemukan 2 (dua) orang laki-laki yang sedang duduk-duduk didalam kamar tersebut, selanjutnya saksi-saksi mengamankan kedua terdakwa dan melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti sabu, uang dan timbangan dari lantai kamar tersebut dan dari dalam lemari kamar ditemukan ganja, setelah ditanyai kedua terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah milik kedua terdakwa, selanjutnya saksi-saksi membawa kedua terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Medan.
- Bahwa saksi menerangkan kedua terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu dan ganja tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keterangan dan membenarkannya;

3. Saksi Franky Sibarani dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi menerangkan telah ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 14.30 wib di Jalan Pengayoman Gang Efrata No. 149 Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan karna menguasai narkotika jenis sabu dan ganja.
- Bahwa saksi menerangkan barang bukti yang disita pada saat penangkapan berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat bersih 5,52 (lima koma lima puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus berisi daun ganja kering berat bersih 23,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram, uang tunai hasil penjualan narkotika sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit timbangan elektrik.
- Bahwa saksi menerangkan sabu tersebut adalah milik terdakwa Tommy Josua Purba yang dijualkan oleh saksi Franky Sibarani.
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Tommy Josua Purba mendapatkan sabu tersebut dari Aslam (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 19.30 wib di Jalan S. Parman Kampung Kubur dengan cara membelinya dengan



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya yang mana terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Tommy Josua Purba menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Franky Sibarani pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib dirumah saksi Franky Sibarani di Jalan Pengayoman Gang Efrata No. 149 Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan dengan maksud untuk dijualkan kembali kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
- Bahwa saksi menerangkan upah yang terdakwa Tommy Josua Purba berikan kepada saksi Franky Sibarani sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per gramnya yang mana saksi Franky Sibarani sudah 2 (dua) minggu lamanya menjualkan sabu milik terdakwa Tommy Josua Purba.
- Bahwa saksi menerangkan posisi terdakwa Tommy Josua Purba pada saat penangkapan sedang duduk didalam kamar tidur saksi Franky Sibarani dan maksud tujuan terdakwa Tommy Josua Purba datang kerumah saksi Franky Sibarani adalah untuk mengambil setoran hasil penjualan sabu.
- Bahwa saksi menerangkan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu dan ganja tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan keterangan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani untuk memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah ditangkap polisi pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 14.30 wib di Jalan Pengayoman Gang Efrata No. 149 Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan karna menguasai narkotika jenis sabu dan ganja.
- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti yang disita pada saat penangkapan berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat bersih 5,52 (lima koma lima puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus berisi daun ganja kering berat bersih 23,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram, uang tunai hasil penjualan narkotika sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit timbangan elektrik.
- Bahwa terdakwa menerangkan sabu tersebut adalah milik terdakwa Tommy Josua Purba yang dijualkan oleh saksi Franky Sibarani.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa Tommy Josua Purba mendapatkan sabu tersebut dari Aslam (belum tertangkap dan masuk dalam



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

daftar pencarian orang) pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 19.30 wib di Jalan S. Parman Kampung Kubur dengan cara membelinya dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya yang mana terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa Tommy Josua Purba menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Franky Sibarani pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib dirumah saksi Franky Sibarani di Jalan Pengayoman Gang Efrata No. 149 Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan dengan maksud untuk dijualkan kembali kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
- Bahwa terdakwa menerangkan upah yang terdakwa Tommy Josua Purba berikan kepada saksi Franky Sibarani sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per gramnya yang mana saksi Franky Sibarani sudah 2 (dua) minggu lamanya menjualkan sabu milik terdakwa Tommy Josua Purba.
- Bahwa terdakwa menerangkan posisi terdakwa Tommy Josua Purba pada saat penangkapan sedang duduk didalam kamar tidur saksi Franky Sibarani dan maksud tujuan terdakwa Tommy Josua Purba datang kerumah saksi Franky Sibarani adalah untuk mengambil setoran hasil penjualan sabu.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu dan ganja tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat bersih 5,52 (lima koma lima puluh dua) gram.
- 1 (satu) bungkus berisi daun ganja kering berat bersih 23,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram.
- Uang tunai hasil penjualan narkotika sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit timbangan elektrik

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 3380/NNF/2023 tanggal 19 April 2023 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan R. FANI MIRANDA, ST, Nrp. 92020450, Jabatan Paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa :



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

**C.** 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5,52 (lima koma lima dua) gram, dan B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 84 (delapan puluh empat) gram milik terdakwa An. **TOMMY JOSUA PURBA** dan **FRANKY SIBARANI** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**D.** 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 84 (delapan puluh empat) gram milik terdakwa An. **TOMMY JOSUA PURBA** dan **FRANKY SIBARANI** adalah benar **Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Maruli Sitanggang bersama saksi Anggiat S. Pasaribu dan saksi Indra Manik (masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan) mendapatkan informasi bahwa adanya pemilik narkotika di Jalan Pengayoman Gang Efrata No. 149 Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan, kemudian atas informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 14.30 wib saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tommy Josua Purba dan saksi Franky Sibarani dirumah saksi Franky Sibarani, setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat bersih 5,52 (lima koma lima puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus berisi daun ganja kering berat bersih 23,78 (dua puluh tiga koma tujuh puluh delapan) gram, uang tunai hasil penjualan narkotika sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah timbangan elektrik, selanjutnya saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa sedangkan ganja tersebut adalah milik saksi Franky Sibarani, kemudian saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Medan.
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat bersih 5,52 (lima koma lima puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus jenis sabu berat bersih 5,52 (lima koma lima puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus berisi daun ganja kering berat bersih



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

23,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram, uang tunai hasil penjualan narkotika sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit timbangan elektrik.

- Bahwa benar sabu tersebut adalah milik terdakwa Tommy Josua Purba yang akan dijualkan oleh saksi Franky Sibarani.
- Bahwa terdakwa Tommy Josua Purba mendapatkan sabu tersebut dari Aslam (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 19.30 wib di Jalan S. Parman Kampung Kubur dengan cara membelinya dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya yang mana terdakwa membeli sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar terdakwa Tommy Josua Purba menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Franky Sibarani pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib dirumah saksi Franky Sibarani di Jalan Pengayoman Gang Efrata No. 149 Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan dengan maksud untuk dijualkan kembali kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
- Bahwa posisi terdakwa Tommy Josua Purba pada saat penangkapan sedang duduk didalam kamar tidur saksi Franky Sibarani dan maksud tujuan terdakwa Tommy Josua Purba datang kerumah saksi Franky Sibarani adalah untuk mengambil setoran hasil penjualan sabu.
- Bahwa benar tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu dan ganja tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.*
*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Tommy Josua Purba, kepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad-2. Unsur : Tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah Wiraswasta, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mmenawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi pentara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, memiliki, menyimpan, menguasai maupun menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur: Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”.**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen yang bersifat alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen perbuatan, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atau berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau merencanakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perobahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dikatakan kedalam golongan sebagaimana



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

terlampir dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas ternyata bahwa saksi Maruli Sitanggang bersama saksi Anggiat S. Pasaribu dan saksi Indra Manik (masing-masing anggota Polri dari Polrestabes Medan) mendapatkan informasi bahwa adanya pemilik narkotika di Jalan Pengayoman Gang Efrata No. 149 Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan, kemudian atas informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 sekira pukul 14.30 wib saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap melakukan penangkapan terhadap terdakwa Tommy Josua Purba dan saksi Franky Sibarani dirumah saksi Franky Sibarani, setelah dilakukan pemeriksaan saksi-saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat bersih 5,52 (lima koma lima puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus berisi daun ganja kering berat bersih 23,78 (dua puluh tiga koma tujuh puluh delapan) gram, uang tunai hasil penjualan narkotika sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah timbangan elektrik, selanjutnya saksi-saksi melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut, setelah ditanyai terdakwa mengaku bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa sedangkan ganja tersebut adalah milik saksi Franky Sibarani, kemudian saksi-saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polrestabes Medan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita pada saat penangkapan berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat bersih 5,52 (lima koma lima puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus jenis sabu berat bersih 5,52 (lima koma lima puluh dua) gram, 1 (satu) bungkus berisi daun ganja kering berat bersih 23,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram, uang tunai hasil penjualan narkotika sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit timbangan elektrik.

Menimbang, bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa Tommy Josua Purba yang akan dijualkan oleh saksi Franky Sibarani.

Menimbang, bahwa terdakwa Tommy Josua Purba mendapatkan sabu tersebut dari Aslam (belum tertangkap dan masuk dalam daftar pencarian orang) pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 19.30 wib di Jalan S. Parman Kampung Kubur dengan cara membelinya dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per gramnya yang mana terdakwa membeli



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

sebanyak 10 (sepuluh) gram dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terdakwa Tommy Josua Purba menyerahkan sabu tersebut kepada saksi Franky Sibarani pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 21.00 wib dirumah saksi Franky Sibarani di Jalan Pengayoman Gang Efrata No. 149 Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat Kota Medan dengan maksud untuk dijualkan kembali kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Menimbang, bahwa posisi terdakwa Tommy Josua Purba pada saat penangkapan sedang duduk didalam kamar tidur saksi Franky Sibarani dan maksud tujuan terdakwa Tommy Josua Purba datang kerumah saksi Franky Sibarani adalah untuk mengambil setoran hasil penjualan sabu.

Menimbang, bahwa benar tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis sabu dan ganja tersebut.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut ternyata ketika Terdakwa ditangkap tidak sedang menggunakan atau menjual ataupun mengedarkan, melainkan saat sedang dilakukan penangkapan tersebut posisi terdakwa Tommy Josua Purba pada saat penangkapan sedang duduk didalam kamar tidur saksi Franky Sibarani dan maksud tujuan terdakwa Tommy Josua Purba datang kerumah saksi Franky Sibarani adalah untuk mengambil setoran hasil penjualan sabu, namun Terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas Polisi, dengan demikian Terdakwa telah sedang menguasai shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 3380/NNF/2023 tanggal 19 April 2023 yang diperbuat oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt, Nrp. 74110890, Jabatan Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut dan R. FANI MIRANDA, ST, Nrp. 92020450, Jabatan Paur Psikobaya Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumut berkesimpulan bahwa barang bukti berupa :

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 5,52 (lima koma lima dua) gram, dan B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 84 (delapan puluh empat) gram milik terdakwa An. TOMMY JOSUA PURBA dan FRANKY SIBARANI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 84 (delapan puluh empat) gram milik terdakwa An. TOMMY JOSUA PURBA dan FRANKY SIBARANI adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat bersih 5,52 (lima koma lima puluh dua) gram, 1 (satu)



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

bungkus berisi daun ganja kering berat bersih 23,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram, 1 (satu) unit timbangan elektrik, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai hasil penjualan narkotika sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang diperoleh dari hasil kejahatan maka ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

**Keadaan Yang Memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana Narkotika ;

**Keadaan yang Meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

**1.** Menyatakan Terdakwa Tommy Josua Purba telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

**2.** Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

**3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**4.** Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

**5.** Menetapkan barang bukti berupa :



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*

- 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu berat bersih 5,52 (lima koma lima puluh dua) gram.
- 1 (satu) bungkus berisi daun ganja kering berat bersih 23,78 (dua koma tujuh puluh delapan) gram.
- 1 (satu) unit timbangan elektrik

***Dirampas untuk dimusnahkan***

- Uang tunai hasil penjualan narkotika sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah).

***Dirampas untuk Negara***

**6.** Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 oleh kami, Nani Sukmawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Oloan Silalahi., S.H., M.H. , Ahmad Sumardi, S.H.., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roslina Tiur Melia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Muhammad Rizqi Darmawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Penasihat Hukum Terdakwa serta terdakwa melalui sidang Teleconference.

| Hakim-Hakim Anggota, | Hakim Ketua, |
|---|---|
| Oloan Silalahi., S.H., M.H. | Nani Sukmawati, S.H., M.H.. |
| Ahmad Sumardi, S.H.., M.Hum. | |

Panitera Pengganti,

Roslina Tiur Melia, S.H.



*Disclaimer*
*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*
*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*